

1502172-98.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299674/2022 - CPJ

SANTO ANDRE, 28422239 - CPJ SANTO ANDRE, IQ9581-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2299674 -

CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réus:

CAIQUE HENRIQUE DA SILVA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502172-98.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502172-98.2022.8.26.0540 - Controle 1663/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299674/2022 - CPJ

SANTO ANDRE, 28422239 - CPJ SANTO ANDRE, IQ9581-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2299674 -

CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réus:

CAIQUE HENRIQUE DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

CAÍQUE HENRIQUE DA SILVA e KWELVI FÉLIX RODRIGUES estão sendo processados como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 1º de novembro de 2022, por volta das 21h30min, na Avenida Presidente Costa e Silva, altura do n.º 400, nesta cidade e comarca, previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,

subtraíram, para eles, a motocicleta Honda CG 160 Fan, placa GJY2J28, que estava equipada com um baú contendo cortes de carnes, pertencentes à vítima Marcelino Alves dos Santos.

Recebida a denúncia (fls. 93/94), os réus foram citados (fls. 173 e 174) e apresentaram resposta à acusação (fls. 224/254). Não sendo caso de absolvição sumária (fls. 256), houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, uma testemunha arroladas pela acusação, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e uma testemunha arrolada pela defesa de Caíque. Os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, em debates, tanto o Ministério Público quanto as defesas pleitearam a absolvição dos réus por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Denota-se que, ao serem interrogados, os réus negaram a prática dos fatos.

A vítima, por sua vez, apesar de ter confirmado o roubo contra ela perpetrado, não teve condições de reconhecer os acusados como autores da subtração.

Não bastasse isso, o policial civil ouvido não chegou a ver os réus em poder da motocicleta roubada, dando conta de que abordou Caíque e Kwelvi quando eles ingressaram em uma residência, ocasião em que um deles teria corrido.

E mais, as demais testemunhas nada trouxeram aos autos hábil a demonstrar a autoria delitiva do roubo atribuído aos réus.

Como se vê, apesar da existência de indícios de autoria, consubstanciados pelo relato do policial civil ouvido, é certo que o conjunto probatório não tem o condão de autorizar a prolação de sentença condenatória contra os réus, que devem ser absolvidos por insuficiência de provas.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER os réus CAÍQUE HENRIQUE DA SILVA e KWELVI FÉLIX RODRIGUES, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhes foram imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Santo André, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA